

05/58-10

04.04.18

**Dövlət notariat kontorlarına
və xüsusi notariuslara**

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata əsasən bir sıra hallarda nəqliyyat vasitəsi mülkiyyətçilərinin yol verilmiş inzibati xəyata görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məsuliyyətdən yayınmaq məqsədilə, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, eləcə də əcnəbilərin sürücülük vəsiqəsindən istifadə etməklə, onların adına xəbəri olmadan nəqliyyat vasitələrindən müvəqqəti əvəzsiz istifadə edilməsi üçün etibarnamələr verməsi hallarına rast gəlinir.

Qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 324.3-cü və 362.1-ci maddələrinə əsasən bir tərəfin iradə ifadəsinin zəruri və yetərli olduğu bir tərəfli əqd olan etibarnamə, onu verən şəxsin üçüncü şəxslər qarşısında təmsilçilik üçün başqa şəxsə verdiyi vəkalətdir və qanunvericiliyə əsasən əmlakın mülkiyyətçisinin bu barədə müraciəti etibarnamənin təsdiq edilməsi üçün kifayətdir.

Bununla belə, həmin Məcəllənin 325-1-ci maddəsinin tələbinə görə başqa tərəfin qəbul etməsi tələb olunan iradə ifadəsi başqa tərəfə çatdığı andan etibarlıdır. Eyni zamanda Mülki Məcəllənin 365.1.4-cü maddəsində etibarnamə verilmiş şəxsin imtinasının xitamın əsaslarından biri olduğu göstərilmişdir.

Göründüyü kimi, etibarnamənin rəsmiləşdirilməsi üçün etibarnamə vermiş şəxsin iştirakı zəruri olsa da, onu üçüncü şəxslər qarşısında təmsil etməli olan nümayəndənin bu barədə razılığının olması da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, nəqliyyat vasitələrindən müvəqqəti əvəzsiz istifadə edilməsi barədə adına etibarnamə verilmiş şəxs qanunsuz hərəkətləri nəticəsində məsuliyyətə cəlb edilə biləcəyi barədə əvvəlcədən məlumatlı olmalıdır.

Bu baxımdan nəqliyyat vasitələrindən müvəqqəti əvəzsiz istifadə edilməsi haqqında etibarnamə təsdiq edilərkən, nümayəndənin sürücülük vəsiqəsi ilə yanaşı bilavasitə iştirakı təmin olunmalı, etibarnamənin nüsxəsinin təmsilçiyə verilməsi barədə notariat kontorunda saxlanılan nüsxədə müvafiq qeyd aparılmalıdır (etibarnamənin nüsxəsinin qəbul edildiyi, nümayəndənin soyadı, adı, atasının adı, imzası).

Göstərilən qaydaya riayət edilməsi Ədliyyə Nazirliyi ilə yanaşı BDYPI-nin daim nəzarətində saxlanılacaqdır.

Ciddi riayət olunması tapşırılır.

Notariat İdarəsinin rəisi



Mehman Soltanov